

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
25	통 보 1	주 의	7	-	-	사 후
업무유형	공 사 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 건설공사 계약상대자 자격 확인 소홀

관 련 부 서 ♠본부

조 치 부 서 ♠본부 ♡부(①), ▼부(②), ■부(②), □부(②), ◁발전소(②),
▶발전소(②), ▢발전소(②), ▮건설소 ▲부(①)

내 용

1. 업무 개요

위 대상자들은 소속부서에서 근무하는 동안 설비공사 감독 등의 업무를 담당하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등), 제16조(건설공사의 시공자격) 및 「건설산업기본법 시행령」 제8조(경미한 건설공사 등)와 「국가계약법 시행규칙」 제11조(예정가격결정시의 세액합산 등)에 따르면, 아래와 같이 명시되어 있다.

「건설산업기본법」

제9조(건설업 등록 등) ① 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록을 하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다.

제16조(건설공사의 시공자격) ① 건설공사를 도급받으려는 자는 해당 건설공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다.

「건설산업기본법 시행령」

제8조(경미한 건설공사등) ①법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. 별표 1*에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만원미만인 건설공사.

* 「건설산업기본법 시행령」 별표1 전문공사(29종)

- 토공사, 포장공사, 보링·그라우팅·파일공사, 실내건축공사, 금속구조물·창호·온실공사, 지붕판금·건축물조립공사, 습식·방수공사, 석공사, 조경식재공사, 조경시설물설치공사, 철근·콘크리트공사, 구조물해체·비계공사, 상하수도설비공사, 철도·궤도공사, 철강구조물공사, 수중공사, 준설공사, 승강시설치공사, 삭도설치공사, 기계설비공사, 가스시설공사(1,2,3종), 난방공사(1,2,3종), 시설물유지관리

「건설산업기본법 시행령」

제11조(예정가격결정시의 세액합산등) ①예정가격에는 다음 각 호의 세액을 포함시켜야 한다.

1. 「부가가치세법」에 의한 부가가치세

2. 감사결과 확인된 문제

♠본부에서 시행한 건설공사를 대상으로 계약상대자의 시공자격을 점검한 결과, *건의 간이공사를 진행하면서 계약상대자가 해당 공사업종을 등록하지 아니한 것으로 확인되었기에 관계 법령의 이행을 위하여 이에 대한 조치가 필요하다.

관련부서 의견 관련부서에서는 간이공사를 진행하면서 계약상대자의 시공 자격 확인을 미흡하게 한 사실을 인정하였으며, 일부 항목에 대하여 적극업무 면책을 신청하였다.

감사 의견 적극업무면책 신청서를 검토한 결과, 면책요건을 충족하는 것으로 판단되어 관련항목에 대해서는 신분상 조치(주의 1명)를 불문하기로 하였다.

조치할 사항 ♠본부장은

- ① 간이공사 업무 수행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시고,(주의 7)
- ② 간이공사 시행 시 계약상대자의 시공자격 확인을 철저히 할 수 있도록 하는 재발방지 방안(예를 들면, 관계 법령에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.(통보 1)